



TRILHA TITÃ

AULA 3/6

DIREITO ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

CF ART. 37 §6º • RISCO ADMINISTRATIVO • DANO • NEXO • AGENTE NESSA QUALIDADE • PRESTADORAS



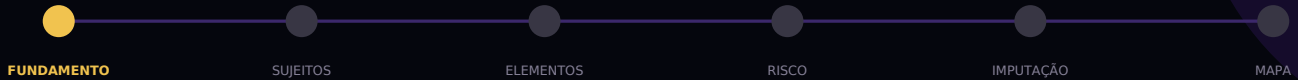
TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

6 QUESTÕES: FOCO CONCEITUAL, SEM ANTECIPAR A JURISPRUDÊNCIA DE OMISSÃO DA PRÓXIMA AULA



FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

Art. 37, §6º: onde a prova começa



1. Regra

Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

TEORIA

A regra é responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo.

NÃO CONFUNDA

Objetiva não significa automática; ainda é necessário demonstrar dano, atuação imputável e nexo causal.

Q01

QUESTÃO PMAL IDENTIFICADA

ACERVO PMAL • 2º MINI SOLDADO 2026 • ITEM 21

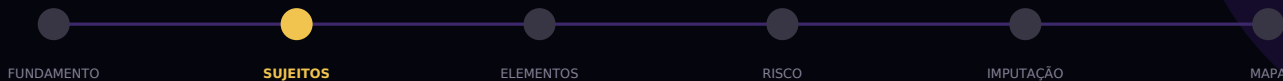
A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva e fundada no risco administrativo, exigindo dano e nexo causal, mas não prova de culpa do agente. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



QUEM RESPONDE

Estado e prestadoras de serviço público no recorte constitucional



2. Sujeitos do §6º

União, Estados, DF, Municípios, autarquias e demais pessoas jurídicas de direito público; além de pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviço público no exercício dessa atividade.

PEGADINHA

A natureza privada da prestadora não elimina o regime objetivo quando o dano decorre da prestação do serviço público.

BIZU 95+

Sempre pergunte: qual pessoa jurídica está por trás da atuação funcional?

Q02

CONSTITUIÇÃO - FIXAÇÃO

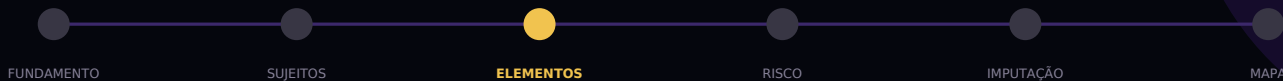
CF/1988 • ART. 37, §6º

A responsabilidade objetiva alcança pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

ELEMENTOS

O que a vítima precisa ligar no caso concreto



3. Cadeia básica

CONDUTA/ATUAÇÃO IMPUTÁVEL -> DANO -> NEXO CAUSAL. A vítima não precisa demonstrar culpa do agente para fazer nascer, em regra, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica.

EXEMPLO

Viatura em serviço atinge terceiro: se dano e nexos forem demonstrados, a discussão indenizatória contra o Estado parte do regime objetivo.

PEGADINHA

Sem nexos, não há responsabilidade só porque o Estado estava “por perto”.

Q03

CONSTITUIÇÃO - FIXAÇÃO

CF/1988 • ART. 37, §6º

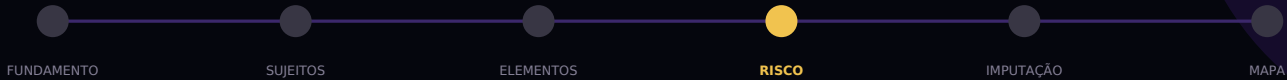
Por ser objetiva, a responsabilidade estatal dispensa a demonstração de nexos causal entre a atuação imputável ao poder público e o dano. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



RISCO ADMINISTRATIVO

Objetiva, mas não integral



4. Diferença decisiva

Risco administrativo admite que fatos capazes de romper ou reduzir o nexo causal repercutam na responsabilidade. Risco integral, ao contrário, é excepcional e não é a regra do art. 37, §6º.

MÉTODO

Antes de discutir culpa, pergunte se o dano é causalmente atribuível à atividade estatal.

PRÓXIMA AULA

Culpa exclusiva, fato de terceiro, omissões e situações de custódia serão aprofundados na Aula 12.

Q04

JURISPRUDÊNCIA - FIXAÇÃO

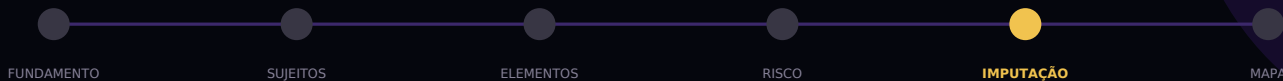
DOCTRINA + STF • RISCO ADMINISTRATIVO

A Constituição adotou, como regra geral, teoria de risco administrativo, e não risco integral; por isso causas que rompam o nexo podem afastar a indenização. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

NEXO FUNCIONAL

“Nessa qualidade” é expressão pequena com peso enorme



5. Imputação

O agente deve atuar em condição funcional que permita imputar a conduta à pessoa jurídica. A simples condição pessoal de servidor não transforma qualquer ato particular em ato estatal.

EXEMPLO

Servidor fora de qualquer contexto funcional pratica ato puramente privado: não basta o vínculo de emprego para aplicar automaticamente o §6º.

BIZU 95+

AGENTE + NESSA QUALIDADE = conexão funcional.

Q05

CONSTITUIÇÃO - FIXAÇÃO

CF/1988 • ART. 37, §6º

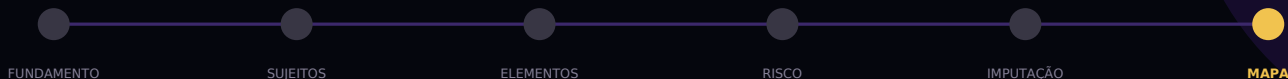
A expressão constitucional “seus agentes, nessa qualidade” exige conexão funcional entre a atuação do agente e o dano imputado à pessoa jurídica. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



MAPA DE PROVA

Resolva primeiro a relação jurídica correta



6. Perguntas em ordem

(1) Quem causou? (2) Em que qualidade atuava? (3) Quem é a pessoa jurídica responsável? (4) Houve dano? (5) Há nexo? Só depois avance para excludentes, omissão e regresso.

PEGADINHA FINAL

Misturar a ação da vítima contra o Estado com a futura relação interna Estado x agente leva a erro sobre culpa.

PONTE

A Aula 12 separa exatamente essas duas relações.

Q06

FIXAÇÃO TITÃ

ACERVO TITÃ • RESPONSABILIDADE CIVIL

Na ação indenizatória fundada no art. 37, §6º, a vítima precisa primeiro provar dolo ou culpa individual do servidor para só então demonstrar o dano. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q01 C

ACERVO PMAL • 2º MINI SOLDADO 2026 • ITEM 21

CERTO. É a estrutura do art. 37, §6º: imputação estatal + dano + nexos. A culpa do agente não integra o ônus básico da vítima na ação contra o Estado.

Q02 C

CF/1988 • ART. 37, §6º

CERTO. É praticamente a fórmula constitucional. Observe a expressão “nessa qualidade”.

Q03 E

CF/1988 • ART. 37, §6º

ERRADO. Objetiva significa dispensa de prova de culpa, não dispensa de dano, imputação e nexos causais.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q04 C

DOCTRINA + STF • RISCO ADMINISTRATIVO

CERTO. A responsabilidade é objetiva, mas não funciona como seguro universal. A causalidade continua decisiva.

Q05 C

CF/1988 • ART. 37, §6º

CERTO. O regime do §6º pressupõe atuação funcionalmente imputável ao Estado ou prestador de serviço público.

Q06 E

ACERVO TITÃ • RESPONSABILIDADE CIVIL

ERRADO. A ordem lógica é outra: dano + nexos + atuação imputável. Dolo ou culpa individual são centrais para eventual regresso, assunto da Aula 12.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

ART. 37 §6º: pessoa jurídica pública + prestadora privada de serviço público. REGRA: objetiva / risco administrativo.

ELEMENTOS: atuação imputável, dano e nexos. NÃO EXIGE: prova de culpa do agente na ação da vítima. “Nessa qualidade” = conexão funcional. Excludentes, omissão e regresso ficam para a Aula 12.

RASTREABILIDADE E FONTES

Constituição Federal, art. 37, §6º; 2º Mini Soldado PMAL 2026, item 21, acervo do projeto; material Titã de Administração Pública Constitucional; doutrina consolidada de risco administrativo.